

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1298/2532

นายจรูญ กุลมา

โจทก์

นายประดิษฐ์ อนุสติสิน

จำเลย

นายพิชิต นิติวิทยาเทพ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ทุกข้อเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์เห็นว่า โจทก์ได้ฎีกาว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับฟังมาเป็นที่ยุติแล้วว่า จำเลยได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับโจทก์ เพื่อให้โจทก์ต้องรับโทษทางอาญาจริง ดังนั้น ปัญหาที่ว่า การกระทำของจำเลยจะเป็นความผิดต่อกฎหมายตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 63 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 172, 173, 174, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 56)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่า จำเลยขาดเจตนาแจ้งความเท็จ จำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยมีเจตนาแจ้งความเท็จนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่า จำเลยขาดเจตนาแจ้งความเท็จ จำเลยฎีกาว่าพยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยมีเจตนาแจ้งความเท็จนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น